

주의요구

제 목 근로계약서 작성 불철저

소 관 부 서(기관) ○○○○○처

조 치 부 서(기관) ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 필요 시 업무용 차량 운행을 위해 운전기사를 일용근로자의 형태로 고용하고 있다.

2. 판단 기준

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」(이하 “「기간제법」”이라 한다) 제2조(정의) 및 17조(근로조건을 서면명시)에 따르면 사용자는 근로기간의 정함이 있는 기간제근로자를 고용하는 경우 서면으로 근로계약기간, 근로시간·휴게, 임금 구성 및 지불방법, 휴일·휴가, 취업 장소 및 종사 업무에 관한 사항을 명시하여 근로계약을 체결하도록 되어 있다.

따라서 운전기사를 일용근로자로 고용하는 경우 업무담당부서는 「기간제법」에서 규정하는 근로조건을 명시하여 근로계약서를 작성·교부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 일용 운전기사 고용 현황을 점검한 결과 ○○○○처는 운전기사를 일용직으로 고용하면서 근로계약서를 작성하는 대신 고용일자·운행지역·지원차량·임금·임금 지급방법만을 문서에 기재하여 내부결재로 처리하였다.

그러나 내부결재 문서는 단지 의사결정을 위한 행정처리 과정일 뿐 근로자에게 교부되지 않고 근로자의 서명 또한 기재되지 않아 상호 간의 합의여부를 확인하기 어렵다.

더욱이 ○○○○처에서 작성한 내부결재 문서는 「기간제법」 제17조에서 근로계약 체결 시 포함하도록 하는 근로조건 중 일부가 [표]와 같이 누락되어 있어¹⁾ 근로계약서로서의 효력을 가지지 못할 우려가 있다.

[표] 일용 운전기사 고용 내부결재 문서 상 근로조건

명시의무 근로조건	근로계약기간	근로시간·휴게	임금 구성·지불방법	휴일·휴가	취업 장소·종사 업무
명시여부	○	×	○	×	○

관련부서(기관) 의견 ○○○○처는 감사결과를 수용하면서 일용 운전기사 고용 시 「기간제법」에서 규정하는 사항을 준수하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○처장은

일용 운전기사 고용 시 근로계약서 작성을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

1) 「기간제법」 제24조에 따라 근로조건을 서면으로 명시하지 않은 사용자는 500만 원 이하의 과태료 부과 대상임.